

文化的开放源码自由和开放源码软件的政治不可知论 与对比的无意政治

加布里埃拉科尔曼
芝加哥大学

自由和开放源码软件（FOSS），现在已经在技术部门根深蒂固，最近已经远远超出了这一领域，以工件，许可证的形式，并作为开放和合作的更广泛的图标。以及 BBC 决定在 Creative Commons 许可下发布他们所有的档案。有人可能怀疑自由和开放源码软件有一个蓄意的政治议程，但是当被问及时，自由和开放源码软件的开发总是给出一个坚定而毫不含糊的“不”--通常紧接着是一个精确的词汇来讨论自由和开放源码软件与政治之间的适当关系。例如，尽管在反全球化会议上举行自由软件专题小组讨论是完全可以接受的，并受到鼓励，但自由和开放源码软件的开发认为，声称自由和开放源码软件的目标之一是反全球化是不可接受的，或者任何政治计划--这是一个微妙但重要的区别，它抓住了开发人员使 FOSS 脱离政治指导方向的神秘、本能和微小的符号学行为。尽管如此，我认为自由和开放源码软件的政治不可知论塑造了它的非正式政治的表达生命和力量。

自由和开放源码软件为表达权和知识产权之间日益扩大的分歧，特别是在数字技术方面，提供了明显的声音。虽然言论自由和财产权通常被认为是我们美国自由主义遗产中相互关联的重要组成部分，但 FOSS 的社会生活使这种联系变得复杂，同时提供了一个窗口，让人们了解自由主义价值观（如言论自由）如何通过基于文化的技术实践采取特定形式；而传统上，审查制度和国家干预被视为实现言论自由的主要威胁，自由和开放软件的社会实践提出了表单属性可以与言论自由原则对立的想法，“原则”，不断在社会的修订，虽然他们可能会出现永恒的和明显的。源代码，蓝图的程序，大多数非技术用户很少看到，正在成为一个对象，以建设索赔的职业权利和适当的范围，第一修正案的法律；³ 自由和开放源码软件不仅改变了软件开发的动力，而且也改变了对适当使用知识产权文书和保护言论自由范围的理解。我认为，从业者在 FOSS 和政治之间放置的楔子对于人类学评估 FOSS 和更广泛的社会自由主义基础和重新制定具有重要意义。我的论点是，通过特定的文化自由言论活动，对自由和开源软件正式政治的否定促进了自由和开源软件作为人工制品和隐喻的广泛流动性，从而为自由和开源软件的发展奠定了基础。其非正式政治范围：它作为催化剂的关键作用，通过它的使用和反转来重新思考知识产权的假设。它之所以有效，是因为它重新调整了言论自由和知识产权之间的一些区别和联系--它修改了知识产权法，并将其引导到保护言论自由的方向，而不是它的“常规用途”，以确保财产权。克里斯托弗凯布尔恰当地描述这是“开放通过私有化，这使得它成为最强大的政治运动在互联网上，尽管它的大多数支持者花费了所有额外的精力来否认它是政治性的”（2000：6）

在自由软件和开放源码运动的组织中，政治意图和主观性确实是明显缺乏的，这与更正式的政治努力和基于某些政治意图、方向、自由和开放源码软件作为一种“新的社会运动”的独特之处恰恰在于“额外的能量”，虽然技术或经济合理性通常是对 FOSS 的原生解释，但文化自由主义的一种理所当然的形式和编程的实用主义相互告知并加强了黑客对政治的审美厌恶。换句话说，政治否认是通过重新阐述言论自由原则而在文化上精心安排的，这种文化定位同时受到计算机技术的影响，并在表面上表达，从而构成了黑客价值观。正是这种做法，我在这里称之为“政治不可知论”。

自由和开放源码软件声称的政治中立性，通过许可证被写入其技术产品，促进了其技术

的不受约束的流通。自由和开放源码软件通过其广泛的使用和重新赋予意义而为更广泛的公众所知。已经成为一个社会的对比点，美国法律的知识产权制度的假设部分地不稳定。因此，它传达了对新自由主义驱动力中所包含的不透明逻辑的含蓄批评，这种驱动力从一切中制造财产，在这个历史结合点上，似乎从非常少的东西中制造财产。

正如赫尔曼和库姆在这本杂志中所指出的那样，新自由主义产权理论的说服力在于它们作为一种习惯性精神气质的身体现实性，这种精神气质定义了消费者，物品，尽管他们敏锐地断言知识产权制度倾向于“不可救药”，“抵制修改”，“自由和开放源码软件无意中在某种程度上成功地反对了这种习惯性的立场。自由和开放源码软件为新的法律的它的“成功”在于，它将知识产权法的一个“单一”领域转变为一个现在具有多样性的领域，提出新的手段和使用这些手段的理由。

政治不可知论

要理解政治否定的逻辑，自由软件许可证的哲学基础中所阐述的自由的基本原理是有启发性的。自由软件的道德和符号负载是一种防止限制他人自由的承诺。这样做是为了实现一个 unfet 的领域-自由和开源软件的政治不可知论和思想，表达，这一愿景在三个关键文档中得到了明确的体现，这些文档指导着每一个自由和开源许可证的选择和创建：自由软件定义、Debian 自由软件指南和开放源码定义。在这些宪章中，自由强调个人创建、使用、并以一种允许其他人完全相同的方式分发软件，只要遵守许可证规则-其目标是制定一个普遍的领域，以繁荣自由形式的行动和思想。这些文件中的所有条款都通过非歧视的逻辑来实现普遍性。在这个范围内，源代码，程序员为制作软件应用程序而编写的逐行说明被隐式地或显式地视为一种语言形式。因此，编写源代码类似于“说话”，而许可证则建立了允许自由和不受限制地表达语言的条件。

开放性的实用主义伦理越来越被视为是显而易见的，而且是发展“最先进的技术”所不可或缺的。自由和开放源码软件的开发者也非常重视开放的技术产品，将其作为表达活动的途径。而黑客则认为自由软件的传播对社会有益，因为它允许各种各样的“他人”部署他们的软件（就像你，我，墨西哥学校系统，政府，甚至“老大哥”一样），FOSS 的主要意义是个人的：这是一种保护他们“吃”的东西，让他们“黑客”，这样他们就可以行使他们学习和创造更多言论的权利。根据黑客的说法，任何人都可以使用自由和开放源码软件，而且它可以直接用于经济、政治和个人目的，这是开放的一个积极的副作用；他们认为这证明了中立的政治承诺的力量。

自由软件的“自由”依赖于但也寄托了更广泛的盎格鲁-欧洲社会文化对表达权的敏感性，这种敏感性强调个人自治、自我发展和一个表达思想的价值自由市场。正如许多批评学者所认为的那样，政治中立的形式与言论自由原则是不相容的。（Brown 1995，Fish 1999，Marcuse 1965，MacKinnon 1993，Passavat 2002）.这些批评主要将去语境化的中立性视为意识形态的脚手架，证明个人自由的政治优于结构平等的政治。将自由软件的言论自由要素作为这些其他分析的一个例子来分析是分析上的缺陷--也就是说，作为对已经存在的和神秘的美国自由主义传统的增强或验证。

黑客对政治的审美厌恶和他们的言论自由准则只有放在他们生活的实际和物质行动的范围内，才能有意义地确定为“文化实践”，而不仅仅是他们的价值观如何表达或完美地映射到自由主义等现有的价值制度上；如果不是，我们认为他们的道德命令是空洞的，使他们的价值观与特定的生活方式和历史条件脱钩，使他们能够和限制他们所做的事情。自由和开放源码软件的语言特性是自由价值观的表达，这一点掩盖了一些关键的调查问题，例如：为什么表达权的语言对程序员有吸引力，以及表达权在当地的重新表达如何改变更广泛的法律和文化面貌以及自由价值观的表达方式？自由主义传统的延续并不意味着一成不变。换句话

说，它提醒我们，言论自由、隐私权、和财产权有着复杂的历史，产生于对意义的物质和话语斗争，即使这些原则在社会上被解释为超越了历史的混乱。⁸ 自由软件的自由，虽然受到更广泛的自由主义情感的影响，从根本上说，是由编程的语用学和互联网使用的社会背景形成的。我的论点是，自由软件哲学中阐述的表达权的价值观过去和现在都对程序员有吸引力，因为他们与他们的技术习惯保持着密切的联系，这种习惯来自于“实用”。（如在有意义的、具体的和集体的行动中）围绕编程的语用学和技术架构的美学形成的经验。此外，最近，它提供了一种更广泛的文化和政治语言，通过这种语言，他们自己和更大的公众可以客观地看待他们的技术生活世界的性质，在黑客的公共领域内，作为一种政治载体，对侵犯知识产权的行为提出索赔、限制。

程序员将他们的手艺描述为一种允许个人不受限制的创造、表达、学习和行动形式的活动，这种活动通过数字计算机这一媒介来实现，并且最好通过透明、灵活的技术环境来实现（如 UNIX）。激情被理解为黑客道德的基础（Himanen 2001, Levy 1984）是由一种实践推动的，这种实践允许程序员在创建时具有很大的灵活性和控制力（Turkle 1984），这些创造物被投入使用，因此被视为非常有价值的。经过几十年的激烈互动，程序员从内心深处体验到计算机是一个一种通用机器，可以通过人类用计算机语言编写的软件介质进行无限编程以完成任何任务。无限可编程能力的技术潜力与程序员创造的扩展能力相融合。对于程序员来说，双重意义上的计算，从本质上讲，计算被自由和开放源码软件的黑客理解和体验（有时是反思性的，有时是含蓄的）为自由和开放源码软件试图通过许可证在宏观领域内实现的思想、表达和行动的自由流通的微观领域。

下载音乐和看电影，在聊天室里社交，玩高度上瘾的多人游戏，创建软件自由，在聊天频道上会见未来的女朋友和妻子，每天在网上阅读你的新闻-所有这些活动都有助于一个强大的实践方向和体现的倾向，即通过计算机进行交流和创造的活动是一个娱乐，生产，教育和社交的自由空间。

黑客们比以往任何时候都更积极地、自我反思地在一种公共领域中构建这些价值观，在这种公共领域中，黑客们讨论那些被认为会影响他们从事这种形式的“自由”表达性创作的能力的企业和法律的做法（科尔曼和希尔，2004 年），不分青红皂白地将专利应用于软件算法和其他加密和版权法，例如数字千年版权法案（DMCA），被解释为对程序员编写源代码的自由能力的威胁，黑客和程序员直到最近才将其概念化为值得第一修正案法律提供的最广泛保护的通信形式。

尽管对言论自由的法律的威胁有了初步的认识，但从这个充满紧张、终身编程和网络社交的特定生活世界中产生的是对政治的公开审美厌恶，以及在概念上回避政治的文化体现的自由体验。简而言之，软件之外的政治主张削弱、玷污和审查了思想、行动、人们认为，如果自由和开放源码软件是为了政治目的，就会萨利技术决策过程的“纯洁性”，政治派别也可能阻止人们参与开发，从而制造了一个进入这一领域的人为障碍，其理想和理想化的形式是透明的精英制度。个人自由决定如何最好地解释这一领域的活动-一种形式的审查制度，因此是一个高度污染的协会变戏法。

此外，计算的语用学是一种将政治活动典型化为令人反感、没有吸引力和无效的手段。虽然编程被认为是一个透明、中立、高度可控的思想和表达领域，在那里，生产会带来即时的满足感和有用的东西，但程序员往往认为政治是错误的、中介的、以及被意识形态所笼罩的被污染的行动，这些意识形态不会产生任何东西，而它却在暗中反对真正形式的自由思想。你不能以优雅和创造性的方式调整政治，以实现立即令人满意的东西，因此，它违背了程序员对计算的所有想法和热爱。

对比的无意政治

现在我将讨论转移到评估自由/开源软件的政治影响上。自由/开源软件的多种用途及其可移植性和可见性同时也是我所谓的通过对比进行文化批判的条件。为了解释我的意思，让我们先来看看我们自己的领域。人类学通过将人类行为与其他地方的人的行为进行对比，在历史上动摇了对人类行为的本质主义和普遍假设（参见 Benedict 1959, Mead 1928, Marcus and Fisher 1986, Mauss 1967, Sahlins 1976）。已经雄辩地指出，这方面的学科工具是人种学，它“同时使熟悉的东西变得陌生，使陌生的东西变得熟悉”（Comaroff 和 Comaroff, 1992）6）。自由和开放源码软件，除其他外，作为一种批判民族志的形式发挥作用。虽然批判人类学是基于对其政治的意识，自由和开放源码软件无意中成为重新思考知识产权法的自然性的工具，它证实了 Marcus 和 Fisher 所说的“跨文化并列的陌生化”（1986），不同的是，并置产生于一种偶然的文化实践，而不是有意的人类学实践。它的能力，变戏法的对比，我认为，这是由于其显著的可见性和可运输性，部分原因是其所谓的政治中立性。

自由和开放源码黑客已经有效地将 FOSS 编码为政治上被移除的“中立性”，通过许可证使其具有物质和社会效力。其效果是 FOSS 中的自由散发出类似的生产性模糊性，Prakash（1999）在他对印度民族主义者的研究中将其定位于科学的标志，这些民族主义者将科学的图标作为“理性和进步的标志”，以证明他们的反政府主义是合理的。由于这种富有成效的模糊性，抵制了左翼，右翼和自由主义的政治派别，FOSS 广泛传播，尽管自由和开放的相关性沿着其远足的方式发生了变化，助长了经济，政府，流行和左翼的表达作为理由和替代品。例如，IBM 和其他使用 FOSS 的企业强调它的“市场灵活性”和赋予消费者权力的能力。IBM 采用新自由主义的语言来解释 FOSS 对其消费者公众的重要性。在光谱的另一边，左派媒体网站，如 Indymedia.net 几乎完全依靠自由/开源软件运行，而其活动家们则崇拜它的颠覆性、反资本主义的潜力。以创造公共产品以重振民主原则为中心的公地运动，务实地围绕自由/开源软件的现有实践建立了他们的许可证和理由（Bollier 2002, Lessig 2001）。每个群体都以授权和合法化自己愿望的方式来定位它，但是通过他们的特殊努力，他们将自由/开源软件扩展到更广泛的公众。尽管有一些明显的特权被嫁接到自由/开源软件上，但自由/开源软件的劳动和法律中某些隐含的政治信息也获得了明显的突出地位。

自由和开放源码软件通过其知名度和多个公众的使用，“主导知识产权社会景观的假设。它开启了对自由主义道德“习惯”的批判性审视。严格的知识产权制度对促进创新和创造是必不可少的。成千上万的开发人员努力使软件自由化，这提供了强有力的批评和可行的替代方案因为自由和开放源码软件是通过集体劳动的社会表现和他人可以而且现在确实使用的许可证来实现的。也许最重要的是，自由和开放源码软件要求他人以各种方式成为其表现的一部分：自由/开源软件工件和许可证的使用，项目的参与，协作的更大意义的反映，以及（和重新配置）其他非技术对象的许可证，如大学课件、音乐、书籍和电影。

实践中的现实劳动破坏了现行的法律劳动理论，后者的本质是为法律的手段和目的之间的正确关系提出单一模式。像 copyleft 这样的许可证通过颠覆知识产权僵化和单一的逻辑--通过知识产权的使用--打破了知识产权的自然“形式”，这一举动与马克思对黑格尔唯心主义的颠覆不无相似，它保留了黑格尔的辩证方法，不把历史看作是“绝对理念”的表达，而是人类通过劳动的集体创造。Copyleft 将版权从字面上放在它的头上，并在此过程中揭开版权的“绝对”经济激励理论的神秘面纱。Copyleft 说，我们不是万能的、不可改变的法律的被动的“臣民”，而是实际上可以创造法律为我们服务于其他目的：在自由和开源软件的例子中，言论自由。虽然许多黑客可能认为你不能以一种优雅和创造性的方式调整政治，以实现一些直接和有用的东西，理查德斯托曼，copyleft 背后的策划者，通过一个聪明的法律的黑客表明，政治可以是令人满意的，确实非常富有成效的。

结论

在过去的 30 年里，人类学家越来越多地选择呆在家里。在医疗诊所、科学实验室、网络社区、城市社区和高中等地进行的研究，改变了人类学实践的意义，改变了理论批判的含义，和民族志学者的身份（Marcus 1999）。这项研究的性质使人们更加清楚地看到，规范和无处不在的价值体系，如自由主义、科学和资本主义所构成的体系，当位于特定的机构、社会群体或它们之间的集合时，有一个更加多样化的表达。换句话说，本地的在这里和在外国或小规模社会中的“那里”一样多，批判人类学的部分任务是将人类学批判的实践与“陌生化”的文化过程结合起来，并在历史实践中进行批判，而不是在理论中。

政治不可知论的来源和影响一直是这篇文章的焦点。我认为，FOSS 是自由价值观的一个本地实例，它通过重新定向许可证的使用来保护表达活动，以重新定位知识产权和言论自由法之间的关系为中心。FOSS 对自由的敏感性和越来越多的黑客断言源代码是言论，通过自由主义价值观，在很大程度上被规定为政治中立，也植根于围绕编写代码的行为所构成的方法论，价值观和技术，并在更广泛的公共黑客社会领域中明显表达。

通过自由和开源软件的可见性，流通和使用，对言论自由的司法理解正在发生变化，而知识产权法的一些根深蒂固的假设已经部分动摇，其更广泛的影响是为新的法律的可能性开辟了社会空间。我逐渐了解到，通过文化斗争重新创造和重新定义意义和关联，比虚拟社会空间的短暂性要短暂得多。它是一个时间上的时刻，其本质是震撼其他“社会地位的参与者”，使其进入一个文化反思的过程，改变社会生活其他领域的做法。冲击的本质是失去其“可以说是“冲击价值”，一旦一套做法或多或少稳定下来，就会回到自然状态。新闻、流行和本土叙事对新做法或政治敏感性的兴起和重要性的重述，往往没有融入这一文化陌生化的时刻，而是关注伟人的头衔和他们的想法，或者通过可能不是其起源的一部分的意想不到的后果来解释。因此，在复杂的多元文化社会中，批判人类学的任务是对这些强大而难以捉摸的文化对比和陌生化过程保持一种有意识的方向，以便其政治能够更有效地被了解，承认和指导。

本文献的主要观点总结如下：

1. FOSS 的核心特征是“政治不可知论”（Political Agnosticism）：

FOSS 开发者明确拒绝将开源软件赋予任何正式的政治议程或目标。他们坚持“FOSS 本身不是政治的”，即使允许在反全球化会议上讨论自由软件，也坚决反对声称 FOSS 的目标是反全球化或其他任何政治纲领。这种“政治否定”是通过文化实践（黑客审美、自由言论原则）精心 orchestration 的，并非单纯的技术或经济理性。

2. FOSS 是自由言论与知识产权之间张力的体现与重构：

FOSS 将源代码视为一种“言论”，通过许可证保障思想、表达和行动的自由流通。它挑战了传统美国自由主义中“言论自由与财产权紧密结合”的观念，认为某些财产形式反而可能威胁言论自由，并将知识产权工具反转用于保护而非限制表达。

3. FOSS 的“无意政治”通过对比实现批判：

尽管 FOSS 声称政治中立，但其可见的协作生产实践、许可证创新和广泛流通，意外地成为一种“文化批判的民族志”。它让知识产权法的“自然化”假设变得陌生，提供了一个可移植的替代模型（copyleft 等），动摇了新自由主义将一切私有化的单一逻辑，使知识产权领域从“单一”变为“多元”。

4. 政治不可知论反而促进了 FOSS 的广泛传播与多重意义：

正因为开发者全力否认其政治性，FOSS 才能作为中性“开放”图标在经济（IBM 等企业强调市场敏捷性）、左翼（Indymedia 等视其为反资本主义工具）、公共领域（commons 运动）等多语境中自由流通，并在不同群体中被重新意义化，从而产生更广泛的非正式政治影响。

5. FOSS 的政治性根植于黑客的实践习惯和编程语用学：

黑客对政治的审美厌恶源于编程本身的特性——透明、可控、即时满足、功利开放。计算被

体验为“微观自由领域”，而政治被视为“有 bug”、意识形态污染且低效。这种文化定位使 FOSS 既是自由言论的具体实践，又为程序员提供了反对知识产权过度扩张（如 DMCA）的语言工具。

6. 人类学意义: FOSS 是自由主义价值的本土化重构与文化批判工具、FOSS 不是抽象的自由主义延续，而是特定技术-文化实践的产物。它为批判人类学提供范例：通过历史实践中的“去熟悉化”，在复杂社会中实现对规范价值的局部重塑，并为新的法律可能性（如将版权用于保护言论）开辟空间。

文章从 FOSS 的“政治否定”机制，延伸到其无意产生的批判力量与社会影响。全文以人类学视角分析 FOSS，既非单纯技术史，也非传统政治运动研究，而是聚焦“无意政治”的独特文化动力。